

เดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องจากการจัดทำระวางแผนที่ขึ้นใหม่ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๑/๒๕๖๗)

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าซึ่งเป็นราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่อ้างว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่กรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) อนุญาตให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ใช้ที่ราชพัสดุดำเนินโครงการสร้างพุทธานุสรณ์สถานรำลึก หรือโครงการสร้างหอพระประวัติพระเจ้าเม็งรายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้เพิกถอนการอนุญาตและสั่งห้ามการกระทำอื่นใดของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รวมทั้งเอกชนที่เกี่ยวข้องบนที่ราชพัสดุดังกล่าว และให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามโครงการพิพาท นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ราชพัสดุดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำหน้าที่ในการปกครอง ดูแล และบำรุงรักษา รวมถึงการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ใช้บังคับขณะนั้น) กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีอำนาจพิจารณาทำความตกลงและอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้ โดยคำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขอใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้งมีอำนาจพิจารณาเปลี่ยนการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในทางราชการอย่างอื่นให้แตกต่างไปจากที่ได้อนุญาตไว้เดิมตามข้อ ๑๗ ของกฎกระทรวงเดียวกัน ซึ่งแม้กฎกระทรวงดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ข้อ ๑๑ วรรคสอง ของกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ใช้บังคับในปัจจุบัน) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้ที่ราชพัสดุไว้ทำนองเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะพิจารณาทำความตกลงและอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินโครงการใด ย่อมเป็นอำนาจในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุโดยตรงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งแม้จะได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้ที่ราชพัสดุดำเนินโครงการพัฒนาช่วงหลวงเวียงแก้ว เพื่อกิจการพระพุทธศาสนาไปแล้วก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการจัดทำหรือเห็นชอบให้จัดทำโครงการพุทธานุสรณ์สถานรำลึก หรือโครงการสร้างหอพระประวัติพระเจ้าเม็งราย โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อใช้เป็นศาสนสถาน (หอคำพญามังราย) บนที่ราชพัสดุพิพาท แต่เมื่อที่ราชพัสดุมิใช่ของสงฆ์หรือวัดอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้หรือสว่นไว้เพื่อประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกัน ทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้ามีนิติสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามความตกลงหรือการอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ ทั้งไม่ปรากฏว่าอาคารดังกล่าวก่อสร้างอยู่ติดหรือใกล้เคียงกับอาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าที่จะทำให้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารบนที่ราชพัสดุพิพาทให้แก่



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้า ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๒๐/๒๕๖๗)

(๗) ผู้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีฟ้องว่า กิจการร่วม SPIES (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกจำนวน ๔ บริษัท ได้แก่ บริษัท ซ. บริษัท S. บริษัท อ. และบริษัท พ. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๓) กับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ตกลงทำสัญญาเช่าระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก โดยมีข้อตกลงให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องติดตั้งและนำระบบงานออกใช้งานจริงและส่งมอบระบบงาน ที่ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถใช้งานได้ครบถ้วน พร้อมทั้งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ลิขสิทธิ์และดัดแปลง ซอฟต์แวร์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์ภายใน ๓๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ลงนามในสัญญา และระยะเวลาการเช่า ๖๐ เดือน นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับงานของผู้ถูกฟ้องคดี ได้ตรวจรับมอบระบบถูกต้องครบถ้วนแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งมอบงานล่วงหน้าเลยกำหนดเวลา เป็นเวลา ๖๐๐ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาต่ออายุสัญญาให้เป็นเวลา ๕๗๙ วัน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระค่าปรับเป็นเวลา ๒๑ วัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระค่าปรับครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีและลูกค้า (ผู้ใช้ไฟ) ของผู้ถูกฟ้องคดีได้รับประโยชน์จากการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ฯ ในช่วงเวลาก่อนเริ่มต้นระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น จึงนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ฯ ค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ย เมื่อการดำเนินธุรกิจของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เข้าลักษณะเป็นกิจการร่วม (Consortium) ซึ่งเป็นสัญญานอกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เป็นการนำรูปแบบการประกอบธุรกิจ ของต่างประเทศมาใช้ในการทำสัญญาร่วมกันขององค์กรต่าง ๆ เพื่อดำเนินกิจการหนึ่งตามแผนธุรกิจ ที่มีการแบ่งแยกการทำงานตามความชำนาญของแต่ละองค์กรไว้อย่างชัดเจน โดยสัญญาดังกล่าว กำหนดให้มีคณะกรรมการจัดการซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนของแต่ละคู่สัญญา และกำหนดให้บริษัท ซ. เป็นบริษัทหลัก (Lead Firm) และต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นบริษัทหลัก (Lead Firm) ของคู่สัญญาร่วมทุกฝ่ายในการเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการ รับผิดชอบด้านรายได้และรายจ่ายอันเกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทั้งมีอำนาจกระทำการกับธนาคาร กรมสรรพากร หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งบริษัทหลักเห็นควรว่า จำต้องกระทำหรือเห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญากิจการร่วม ตลอดจน ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกเช็คหรือชำระเงินด้วยวิธีการอื่นใด ส่งจ่ายในนาม



ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ มายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง นั้น เห็นว่า สัญญากิจการค้าร่วมเป็นการลงนามร่วมกันของผู้ประกอบการหลายรายร่วมกันทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี (เจ้าของโครงการ) การที่ผู้ประกอบการแต่ละรายมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะในส่วนของตน ไม่มีการร่วมทุนหรือแบ่งปันผลกำไรหรือขาดทุนระหว่างกัน ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีฐานะทางกฎหมายเป็นตัวแทนรับมอบอำนาจทั่วไปของผู้ค้าร่วมรายอื่นของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การจัดการใด ๆ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ภายในขอบอำนาจและตามที่กำหนดในสัญญาการค้าร่วม ย่อมมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีที่ ๑ การที่สัญญาการค้าร่วมเป็นสัญญานอกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การตีความจึงต้องเป็นไปตามความประสงค์ในทางสุจริตตามมาตรา ๓๖๘ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว กล่าวคือ เมื่อไม่มีข้อสัญญาห้ามไว้ย่อมสามารถทำได้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาเช่าระบบคอมพิวเตอร์ฯ มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะตัวแทนย่อมสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

สำหรับสถานะของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งมอบงานตามสัญญาเช่าดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีครบถ้วน โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานและได้ชำระเงินค่าเช่าระบบให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว และสมาชิกกิจการค้าร่วมของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการแบ่งส่วนค่าจ้างตามสัญญาจ้างช่วงระหว่างผู้ฟ้องคดีที่ ๓ กับบริษัท ซ. และบริษัท อ. ไว้แล้ว โดยสัญญาเช่าช่วงดังกล่าวได้มีข้อตกลงว่า เมื่อบริษัททั้งสามดำเนินการติดตั้งและพัฒนาระบบเสร็จสิ้นและได้รับเงินค่าจ้างจากผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ครบถ้วนแล้ว บริษัททั้งสามจะโอนสิทธิในซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จะโอนสิทธิในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อนำไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีเช่า เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงของเอกสารการชำระเงินที่ปรากฏในสำนวนคดีและตามคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ มีน้ำหนักพอรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้ชำระค่าจ้างให้แก่บริษัท ซ. และบริษัท อ. ตามอัตราส่วนที่คงเหลือจากที่ได้ชำระไว้ตามข้อพิพาทในคดีก่อนแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมเป็นผู้มีสิทธิในซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ตามสัญญาที่ทำไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาที่พิพาท จึงถือเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครอง หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๙๖/๒๕๖๗)

กรณีเทศบาลตำบลท่าช้าง (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ทำงานตามขอบเขตงานและวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างปรับปรุงห้องน้ำสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าช้าง และไม่ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีแจ้ง ทั้งยังทิ้งงานโดยไม่ได้ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและตามที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งเตือนจนล่วงเลยกำหนดสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงบอกเลิกสัญญาริบหลักประกันสัญญา รวมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบและหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร่วมกันชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ผิดสัญญา การบอกเลิกสัญญา



ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหาย ขอให้ชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย นั้น เห็นว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีได้มีฐานะเป็นคู่สัญญาพิพาท แต่การที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาซึ่งทำให้คู่สัญญา กลับคืนสู่ฐานะเดิมและต้องใช้เงินค่าการงานตามที่ควรค่าแห่งการนั้น ๆ ตามนัยมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และฟ้องเรียกค่าเสียหายกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะคู่สัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ ซึ่งต้องรับผิดชอบร่วมกันในบรรดาหนี้ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีจำกัดจำนวน ทั้งยังอาจถูกผู้ฟ้องคดีเรียกให้ชำระหนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิฟ้องแย้งเรียกให้ผู้ฟ้องคดี ชำระหนี้ค่าการงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าฟ้องเดิมและอาจนำมาหักกลบลบหนี้กับค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดี เรียกร้องในคดีนี้ได้ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีสิทธิฟ้องแย้งผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๕๒/๒๕๖๓)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ สัญญาทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาก่อสร้าง และให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลา ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า โดยที่ข้อเท็จจริงที่ศาลจะรับฟังในการพิจารณาตรวจคำฟ้องได้นั้น จะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อน และมีอยู่ในขณะที่ยื่นคำฟ้อง มิใช่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเมื่อยื่นคำฟ้องแล้ว เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารออกไปอีกจำนวน ๑๕๘ วัน กรณีมีเหตุ อุทกภัย ฝนตกหนัก และน้ำท่วม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่ามีเหตุผลหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาได้จำนวน ๒๔ วัน ผู้ฟ้องคดี ไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งขยายระยะเวลาก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๕๘ วัน ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ปรับผู้ฟ้องคดีจากการทำงานจ้าง ไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนดในสัญญาจ้างเป็นเงินจำนวน ๘๔๕,๑๐๐ บาท ดังนั้น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีถูกปรับจากการทำงานจ้างไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง จึงมิใช่ข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้นก่อนหรือมีอยู่ในขณะที่ยื่นคำฟ้องที่ศาลจะนำมารับฟังในการพิจารณาตรวจคำฟ้องได้ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าในขณะที่ยื่นคำฟ้องคดีนี้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และการยุติ ข้อโต้แย้งนั้นต้องมีคำบังคับตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๓๗/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่))



(๘) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จากการกระทำที่เป็นความรับผิดชอบ
อย่างอื่น

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการบำนาญ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการครู เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๔ โดยตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ได้รับราชการที่โรงเรียนวัดหนองบัว กิ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ต่อมา เมื่อเกษียณอายุราชการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือแจ้งการส่งจ่ายเงินบำนาญปกติของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้พิจารณานับเวลาราชการเป็นทวีคูณให้แก่ผู้ฟ้องคดีในช่วงที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกในเขตพื้นที่กิ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ยและช่วงเวลาที่ได้ยกฐานะเป็นอำเภอด่านมะขามเตี้ย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินบำนาญปกติต่ำกว่าสิทธิที่พึงได้รับ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอทวงสิทธิในการคำนวณการรับบำเหน็จบำนาญในระหว่างที่รับราชการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวไปยังกรมบัญชีกลาง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าย่นอุทธรณ์เกินระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด จึงไม่มีอำนาจรับอุทธรณ์ไว้พิจารณาและได้ส่งคืนเรื่อง ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนหนังสือแจ้งการส่งจ่ายเงินบำนาญปกติของตน และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนนับวันทวีคูณใหม่ให้ถูกต้อง พร้อมส่งจ่ายบำนาญที่เพิ่มขึ้นตามสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมาย นั้น เมื่อพิจารณาคำขอดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่แท้จริงที่จะฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคำนวณบำนาญใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยนำเวลาราชการทวีคูณดังกล่าวมารวมกับเวลาราชการปกติเพื่อใช้ในการคำนวณบำนาญด้วย กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ และคำขอของผู้ฟ้องคดีเป็นคำขอที่ศาลมีอำนาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๖๔/๒๕๖๗)



(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยต่อมาได้โอนไปอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากผู้ถูกฟ้องคดีเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตนมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีไม่น้อยกว่า ๘ เดือน และได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปีไม่น้อยกว่า ๑ ขั้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลับเคยมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอให้พิจารณาจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น แม้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี จะถือเป็นสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งของพนักงานส่วนตำบลที่มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ รองรับให้สามารถเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่พนักงานส่วนตำบลได้ก็ตาม แต่สิทธิประโยชน์เช่นนั้นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคุณสมบัติและเงื่อนไขขององค์กรครบถ้วน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีการจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลใด เนื่องจากไม่สามารถปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคุณสมบัติและเงื่อนไขขององค์กรไม่ครบถ้วนตามข้อ ๑.๑ (๔) และข้อ ๒.๑ (๒) ของข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่จะมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษและมีสิทธิเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง กรณีจึงยังไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับเงินดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ่ายเงินดังกล่าวที่จะมีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๕/๒๕๖๗ และที่ ๑๑๑๑/๒๕๖๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



(๙) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำในกรณีอื่น ๆ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย (ผู้ถูกฟ้องคดี) จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (โดยเตาเผาขยะ) ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำโครงการดังกล่าวในที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยให้ไปจัดหาพื้นที่แห่งใหม่สำหรับดำเนินโครงการดังกล่าวแทน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ขณะนี้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (โดยเตาเผาขยะ) ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย อยู่ในขั้นตอนกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนในการขอขึ้นทะเบียนการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว และการดำเนินโครงการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ว่าจะดำเนินโครงการในที่ดินสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นที่ดินพิพาท หรือจะดำเนินโครงการในพื้นที่แห่งอื่นแทน จึงเห็นได้ว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาล ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (โดยเตาเผาขยะ) ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่พิพาท หรือไม่ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๐๐/๒๕๖๗)

๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้

(๑) หน่วยงานทางปกครอง

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร (ผู้ฟ้องคดี) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการพัฒนา



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

แหล่งท่องเที่ยวคลองท่าหลวงหน้าวัดเขาโร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว ต่อมา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แจ้งว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการปลูกสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะล่งลำลงไปคลองท่าหลวง พื้นที่การล่งลำลำน้ำ จำนวน ๘๙๒.๔๐ ตารางเมตร ตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ จึงให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนเขื่อนกันน้ำเซาะออกไปจากคลองท่าหลวง ภายในเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความเห็นควรยกอุทธรณ์ และได้ส่งคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่งลำลำน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๖๗ (๑) (๗) (๙) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ในการดูแลบำรุงรักษาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองลำขลิง ซึ่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทรัพยากรน้ำ และแนวเขื่อนเรียงหินยาแนวป้องกันกัดเซาะแนวตลิ่งบริเวณหน้าวัดเขาโร ซึ่งก่อสร้างด้วยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้รื้อถอนเขื่อนกันน้ำเซาะแนวตลิ่ง โดยอ้างว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรง อันเนื่องมาจากคำสั่งและคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และคำขอของผู้ฟ้องคดีเป็นคำขอที่ศาลอาจออกคำสั่งบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๙๕/๒๕๖๗)

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญารับทุน ก.พ. เพื่อศึกษาวิจัยในต่างประเทศกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ฟ้องคดี) โดยมีนาย ธ. เป็นผู้ค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งหลังจากสำเร็จการศึกษาผู้ฟ้องคดีมีมติจัดสรรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการชุดใช้ทุนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยระหว่างปฏิบัติราชการชุดใช้ทุนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นความประสงค์ขอลาออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ชุดใช้เงินทุนพร้อมค่าปรับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ บอกกล่าวการผิดนัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปยังนาย ธ. (ผู้ค้าประกัน) ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่านาย ธ. เสียชีวิตแล้วตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ (บุตรของนาย ธ.) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ (ภรรยาของนาย ธ.) เพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกชุดใช้เงินทุนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาการรับทุน ก.พ. ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการ



ดังนั้น ในขณะที่นาย ช. ผู้ค้าประกันถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่ได้กระทำความผิดสัญญาการรับประกัน ก.พ. ซึ่งการที่ผู้ค้าประกันถึงแก่ความตายก่อนลูกหนี้ขั้นต้น จะตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความผูกพันทั้งหลายของผู้ค้าประกัน ตามสัญญาการรับประกัน จึงมิใช่บรรทัดที่จะตกทอดไปยังทายาทของผู้ค้าประกันตามมาตรา ๑๕๙๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ ตามนัยมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการ ในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ช. เพื่อให้รับผิดชอบตามสัญญาการรับประกันต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๑๑/๒๕๖๗)

(๒) ประชาชนผู้ถูกระทบสิทธิจากการใช้อำนาจรัฐ

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งได้ปลูกสร้างบ้านพักอาศัยในที่ดินสาธารณะ โดยต่อมาวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหารได้ฟ้องขับไล่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และบริวารออกจากที่ดินดังกล่าว โดยอ้างว่าบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตั้งอยู่ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๒๙๘ ตำบลลิ่งชัน อำเภอตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอให้ อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตรวจสอบโฉนดที่ดินที่ออกให้แก่วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร เนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าโฉนดที่ดินดังกล่าวออกทับคลองหรือลำรางสาธารณะ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดี แจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่าได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณากรณีดังกล่าวแล้ว ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาแต่อย่างใด จึงนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขรูปแผนที่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๒๙๘ ให้ถูกต้องตามสภาพ ความเป็นจริง โดยที่การออกโฉนดที่ดินเป็นการใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดินของเจ้าพนักงาน ที่ดิน ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการก่อตั้งสิทธิในที่ดิน หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพ ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลอันเกี่ยวกับที่ดินนั้น จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่าโฉนดที่ดิน ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีออกให้แก่วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหารไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดี ทั้งสองอ้างว่าตนได้ปลูกสร้างบ้านพักอาศัยในที่ดินสาธารณะซึ่งบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๒๙๘ ออกทับ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีออกโฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๙๒๙๘ โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบกับคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขรูปแผนที่ ในโฉนดที่ดินดังกล่าว ศาลมีอำนาจกำหนดค่าบังคับให้เพิกถอนคำสั่งทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๐๗๖/๒๕๖๗)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครสวรรค์ จำกัด อ้างว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ และสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตอบข้อหาหรือกรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นโจทก์ฟ้องผู้ฟ้องคดี ฐานผิดสัญญาตัวการตัวแทนและเรียกค่าเสียหาย และศาลแขวงนครสวรรค์ได้รับคำฟ้องไว้พิจารณาว่าเข้าลักษณะต้องห้ามเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการสหกรณ์ตามข้อ ๔ (๑) ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับข้อ ๗๘ (๑๔) และ (๑๖) ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น เห็นว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎหรือคำสั่ง และกำกับดูแลในการดำเนิน กิจการของสหกรณ์ โดยเฉพาะกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตาม คำวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ตาม แต่หนังสือตอบข้อหาหรือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอหาหรือการปฏิบัติหน้าที่ เป็นกรรมการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่ เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ฯ และหนังสือตอบข้อหาหรือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาข้อหาหรือคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดี ผู้สมัครรับการสรรหา เป็นกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ ๗๑) ประจำปี ๒๕๖๘-๒๕๖๙ เป็นการให้ความเห็นในการดำเนินกิจการ สหกรณ์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสหกรณ์ และในเรื่องคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณา ของคณะกรรมการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามข้อ ๘๖ วรรคสอง ของข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัดฯ และข้อ ๖ ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป ซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินการภายใน ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิใช่เป็นการวินิจฉัยสั่งการตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๒๖๒/๒๕๖๘)



(๓) คณะบุคคล

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

คดีนี้สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๙ เป็นตัวแทนชุมชนที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี หรือผู้ที่ประกอบอาชีพในท้องที่ดังกล่าวและใกล้เคียง ส่วนผู้ร้องสอดเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาทและประสงค์จะใช้ที่ดินดังกล่าวก่อสร้างอาคารและประกอบกิจการโรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ซึ่งเทศบาลตำบลนายาวโดยนายกเทศมนตรีตำบลนายาว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาทฯ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นด้วยการทำประชาพิจารณ์ และต่อมาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลนายาวได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ขอให้ยับยั้งการสร้างโรงงานของผู้ร้องสอด นายอำเภอพระพุทธบาท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีกครั้ง ปรากฏว่ามีผู้เห็นด้วย ๒๗๒ คน ไม่เห็นด้วย ๗๒ คน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้าและใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโรงงาน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารโรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตให้แก่ผู้ร้องสอด จากนั้นอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ได้มีหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการของผู้ร้องสอดว่าตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งความผิดดังกล่าวคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีสามารถเปรียบเทียบปรับได้ และแจ้งให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนจนกว่าจะได้ดำเนินการให้ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเก้านำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอด เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อการก่อสร้างโรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตของผู้ร้องสอด มีเนื้อที่ ๖๕-๐-๕๙ ไร่ ใช้เครื่องจักร ๑,๙๒๕.๘๐๒ แรงม้า คนงาน ๑๒๙ คน ย่อมมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการก่อสร้างโรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีต และเมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหนึ่งในผู้ฟ้องคดีที่ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาล จึงมีสิทธิเป็นผู้แทนในการฟ้องคดีแทนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๙ ได้ ประกอบกับคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบเก้านำที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการก่อสร้างโรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีต เป็นคำขอที่ศาลกำหนดคำบังคับให้ได้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีและเป็นผู้แทนฟ้องคดีนี้แทนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๙ ต่อศาลได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๑๓/๒๕๖๘)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดอ้างว่า องค์การคลังสินค้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศ เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในการคัดเลือกผู้เสนอราคาซื้อข้าวสารที่เก็บรักษาไว้ในคลังสินค้าเพื่อระบายข้าวสารออกสู่ตลาดตามมติของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการออกประกาศโดยไม่มีการควบคุมอย่างเพียงพอและสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคโดยทั่วไป นั้น เห็นว่า การเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ต้องพิจารณาว่าผู้ที่จะฟ้องคดีนั้นมิใช่ประโยชน์เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย หรือไม่ เพียงใด สำหรับคดีนี้แม้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นสมาคมโลกร้อนจะอ้างว่าตนมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและอำนาจหน้าที่ รวมถึงนำคดีขึ้นสู่ศาลตามเขตอำนาจด้วยก็ตาม แต่ก็เห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจดังกล่าว ย่อมต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่มุ่งรักษามลประโยชน์และปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนเท่านั้น เมื่อการฟ้องคดีนี้เป็นการฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หรือให้กำหนดเงื่อนไขในประกาศพิพาทให้มีข้อกำหนดในการควบคุมการจำหน่ายข้าวสารตามประเภทอุตสาหกรรมและห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายภายในประเทศ พร้อมทั้งให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้าวสารตามประกาศพิพาทก่อนนำไปจำหน่าย อันเห็นได้ว่าการออกประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการริเริ่มใช้อำนาจในการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปเพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาประมูลข้าวสารดังกล่าวเท่านั้น กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีประโยชน์เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียโดยตรงกับการที่ศาลปกครองจะเพิกถอนประกาศองค์การคลังสินค้าฯ และถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศดังกล่าวที่จะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ เป็นประชาชนทั่วไปที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพอนามัยจากการดำเนินการตามประกาศขององค์การคลังสินค้าฯ เมื่อพิจารณาประกาศดังกล่าวแล้วเห็นว่า มีลักษณะเป็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาทำการเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล โดยบุคคลดังกล่าวต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบพาณิชย์กิจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ และเป็นผู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการค้าข้าวเท่านั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการค้าข้าวอันได้รับผลกระทบหรือมีส่วนได้เสียกับการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใดๆ เพียงแต่กล่าวอ้างถึงหน้าที่ในการป้องกันประเทศและการปกป้องประโยชน์สาธารณะและความเสียหายในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นจากการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการคาดคะเนความเสียหายที่ไม่แน่นอน กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗



เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศพิพาทที่จะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๔/๒๕๖๘)

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) เป็นองค์กรเอกชน ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๘ เป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงฟ้องว่า คณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้นำที่ดินแปลงหมายเลขที่ พล ๓๘๕ จำนวน ๑๐๔ ไร่ ๓ งาน ๖๔ ตารางวา ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เพื่อมาใช้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองตาเหี่ยม ตำบลอรุณภูมิ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เสนอเพื่อให้ที่ดินดังกล่าวทุกแปลงมีรูปแบบที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงเพื่อเป็นการพัฒนาโครงข่ายถนนตามผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก และเป็นเส้นทางระบายการจราจร โดยผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบแปด เห็นว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อแนวนโยบายของรัฐ ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างครบถ้วน ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ (wet land) ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหรือข้อเสนอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินแปลงหมายเลขที่ พล ๓๘๕ ดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่สงวนหรือหวงห้ามไว้ ซึ่งทางราชการไม่ประสงค์จะสงวนหรือหวงห้ามไว้อีกต่อไปตามมาตรา ๕๕ วรรคสาม (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีการดำเนินการตามขั้นตอนในการขอความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองตาเหี่ยม ตำบลอรุณภูมิ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานกรรมการ และได้เสนอต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นประธาน ในการนำที่ดินดังกล่าวมาใช้ในโครงการจัดรูปที่ดินตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง และคณะกรรมการเห็นชอบให้นำที่ดินดังกล่าวมาใช้ในโครงการจัดรูปที่ดินแล้วตามมาตรา ๕๕ วรรคสาม โดยมีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนของผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินจะมีอำนาจใช้ที่ดินพิพาทนี้ได้ต่อเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ความเห็นชอบแล้วตามมาตรา ๕๕ วรรคสาม (๓) ฉะนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ความเห็นชอบในการนำที่ดินแปลงพิพาทตามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอขอความเห็นชอบ จึงเป็นเพียงเงื่อนไขในการใช้อำนาจของผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินที่จะเข้าไปใช้ที่ดินดังกล่าวหลังจากที่มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว แม้มติพิพาทจะเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ก็ยังมีผลกระทบต่อสภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใด จึงไม่เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบแปดจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ความเห็นชอบดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบแปดจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๑/๒๕๖๘)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

(๔) ชุมชน

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยยี่สิบสามคนเป็นกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกุ่ม อาศัยอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านฝั่งบริเวณ ป่าชายเลนซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน อ้างว่าได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายจากการที่ป่าชายเลนถูกทำลายจนเกิดผลกระทบต่อการจับสัตว์น้ำมาเป็นอาหารและจำหน่าย เนื่องจากมีกลุ่มบุคคลนำรถแบคโฮเข้าไปไถ่ทำลายป่าไม้ในบริเวณเขตป่าเลนคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน โดยคนขับรถขุดดินอ้างว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวมีโฉนดที่ดิน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยยี่สิบสามคนเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำทะเล เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำทะเลท่วมถึง และขังตลอดปี เป็นพื้นที่ที่เกิดริมทะเล หรือเรียกว่าป่าชายเลน การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) ออกโฉนดที่ดินเป็นการ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดสิทธิชุมชน จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอน โฉนดที่ดินดังกล่าว และให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เข้าไปดูแลฟื้นฟู และป้องกันมิให้ผู้ใดเข้าไปบุกรุก ทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงสภาพป่าชายเลน ศาลปกครองชั้นต้น ไม่รับคำฟ้องผู้ฟ้องคดีบางราย คงเหลือผู้มีสิทธิฟ้องคดีจำนวนเจ็ดสิบแปดราย เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสิบแปด ได้รวมกลุ่มชื่อกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกุ่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองรักษาป่าชายเลนของชุมชน เห็นว่าพื้นที่ที่ออกโฉนดที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ใช้บังคับในขณะนั้น) ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสิบแปดจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี การที่นำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยมีคำขอให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาท ซึ่งเป็นคำขอให้ศาล สามารถกำหนดคำบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสิบแปดจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๔/๒๕๖๗)

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ขณะที่ดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดตำรวจภูธรภาค ๗ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี



อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ต่อมา เมื่อพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ร้องทุกข์ต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ ซึ่งเลขานุการ ก.ตร. แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดี ร้องทุกข์เกินกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงมีมติไม่รับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า หากไม่ถูกย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับ การสถานีตำรวจภูธรเกาะพีพี ย่อมจะมีสิทธิเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในกลุ่มผู้กำกับอาวุโส ร้อยละ ๓๓ ลำดับที่ ๗ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๗ ในวาระการแต่งตั้งประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงมีหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และนำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งตำรวจภูธรภาค ๘ และมติของคณะอนุกรรมการ ก.ตร. ที่ไม่รับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณา การที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) มีคำวินิจฉัยไม่รับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล อันเป็นการปฏิเสธสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำวินิจฉัยดังกล่าว และคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยไม่รับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีเป็นคำขอที่ศาลมีอำนาจกำหนดค่าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม โดยที่พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๘๗ วรรคสาม บัญญัติให้คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร. เป็นที่สุด เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาของ ก.พ.ค.ตร. ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) มีคำวินิจฉัยไม่รับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาล กรณีจึงเป็นคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำข้อหาดังกล่าวมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อการฟ้องขอให้เพิกถอนผลการพิจารณาที่ไม่รับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น กรณีจึงต้องด้วยข้อ ๔๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ที่กำหนดให้ศาลปกครองชั้นต้นส่งไม่รับข้อหาที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นไว้พิจารณา แล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาที่อยู่ในอำนาจต่อไป ดังนั้น ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในส่วนที่ขอให้ศาลเพิกถอนผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๗๑/๒๕๖๗)

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งรองผู้กำกับ การตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา กองกำกับการตรวจคนเข้าเมือง ๖ อ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

กำหนดสายงานตามกลุ่มสายงาน กำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจตามกลุ่มสายงานและกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเหตุให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กำหนดให้ข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมาถึงระดับรองผู้บังคับการหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าเข้ากลุ่มสายงาน และมีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ กำหนดให้ข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับผู้กำกับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าลงมาเข้ากลุ่มสายงาน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ ในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะตำแหน่งในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งรองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดสงขลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ให้ข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมาถึงระดับรองผู้บังคับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าเข้ากลุ่มสายงานตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งการกำหนดตำแหน่งในหน่วยงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามบัญชีแนบท้ายคำสั่ง เป็นการปรับปรุงตำแหน่งในระดับผู้บัญชาการลงมาถึงรองผู้บังคับการ การปรับปรุงตำแหน่งดังกล่าวจึงไม่กระทบต่อระดับและตำแหน่งของผู้ฟ้องคดี แม้ผู้ฟ้องคดีจะดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาที่จะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหรือเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นก็ตาม แต่คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่ได้มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแต่งตั้งโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นต่อไปได้ ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะมีสหิฟ้องคดีข้อหานี้ต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙๐/๒๕๖๗)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ฟ้องว่า ประกาศมหาวิทยาลัยที่ให้รองศาสตราจารย์ ดร. อ. พันสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพราะเกษียณอายุงาน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากทำให้รองศาสตราจารย์ ดร. อ. พันจากการเป็นกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมีผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบ ๕ คน ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอให้ศาลเพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าว เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นผู้อยู่ในบังคับของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพราะเกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันจะมีสิทธิฟ้องเพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว ส่วนการฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ที่หน้าที่ไม่ต่อเวลาการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่องค์การศาสตราจารย์ ดร. อ. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) นั้น เห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีเป็นประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ



หลักสูตรฯ แต่หน้าที่ในการจัดให้มีกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ครบจำนวน ๕ คน ตามประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เป็นหน้าที่และอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยตรง ดังนั้น การที่จำนวนกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบจำนวน ๕ คน จึงไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต่อเวลาการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. อ. อันจะมีสิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่รองศาสตราจารย์ ดร. อ. ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๑/๒๕๖๘)

๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายให้สิทธิในการฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับ

๑.๒.๑ กรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล

๑) กรณีที่มีผลบังคับเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามูลเหตุแห่งการฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปแล้ว

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายอำเภอวังโป่ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งอำเภอวังโป่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบใช้ ค่าสินไหมทดแทน กรณีมีความบกพร่องด้านการเงินและบัญชี เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามคำสั่งอำเภอวังโป่ง ที่ ๖๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน จำนวน ๑๔๕,๖๘๕ บาท และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี นั้น โดยที่คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้น วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี และพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพิพาทเฉพาะส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยให้ มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่คำสั่งดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำชี้แจงต่อศาลปกครองสูงสุดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มี คำสั่งเพิกถอนคำสั่งอำเภอวังโป่ง ที่ ๖๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดี รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๑๔๕,๖๘๕ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ มีคำสั่งและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว อันมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินอีกต่อไป เนื่องจากคำสั่งในส่วนที่พิพาทสิ้นผลไปตามนัยมาตรา ๔๒



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ จึงหมดสิ้นไป ศาลจึงไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และไม่มีประโยชน์ที่ศาลจะพิจารณาคดีนี้อีกต่อไป จึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๕/๒๕๖๘)

๓) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าการกำหนดคำสั่งบังคับตามคำขอไม่เป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กรณีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งแต่งตั้งให้นาย ส. รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านแผนรักษาความปลอดภัย (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ) โดยไม่นำหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติงานเป็นองค์ประกอบหลักในการพิจารณาคัดเลือก และไม่แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกให้ข้าราชการทราบล่วงหน้า แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยให้ยกคำร้องทุกข์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า การคัดเลือกข้าราชการสังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญในครั้งพิพาทไม่ได้มีการแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัด รวมถึงผู้ฟ้องคดีได้ทราบหลักเกณฑ์และองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านแผนรักษาความปลอดภัยเป็นการล่วงหน้าตามที่เห็นสมควร อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก มิได้จัดทำข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาเกี่ยวกับผลงานหรือผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทั้ง ๒๔ ราย ที่มีคุณสมบัติอยู่ในรายชื่อที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเลื่อนเงินเดือนและประวัติการรับราชการนั้น เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ในการพิจารณาเพื่อแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนเหมาะสมกับตำแหน่ง และผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ ประกอบกับผลการคัดเลือกดังกล่าวก็ไม่ได้ระบุเหตุผลของการประเมินและไม่ปรากฏว่าใช้องค์ประกอบใดในการพิจารณาเปรียบเทียบเพื่อคัดเลือกบุคคลดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเคลือบแคลงถึงการใช้อดุลพินิจในการพิจารณาคัดเลือกได้ กรณีจึงเห็นได้ว่าการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการดำเนินการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งที่แต่งตั้งให้นาย ส. รักษาการ



ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านแผนรักษาความปลอดภัย จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลให้คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่วินิจฉัยให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน อย่างไรก็ตาม แม้ศาลจะได้วินิจฉัยว่าคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้เกษียณอายุราชการแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้มีคำขอประการอื่นที่ศาลจะต้องออกคำสั่งบังคับตามคำขอได้ เช่น ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายอันเนื่องจากการออกคำวินิจฉัยดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่าการพิจารณาคดีนี้ต่อไปไม่อาจทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากคำวินิจฉัยดังกล่าว ศาลจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดคำสั่งบังคับให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๕๓/๒๕๖๘)

๑.๒.๒ กรณีที่จำเป็นต้องมีคำสั่งของศาล

๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่กำหนดคำสั่งได้

(๑) คำขอให้ศาลกำหนดคำสั่งโดยการสั่งให้เพิกถอนกฎ คำสั่งหรือสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

(ก) กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ค) กรณีมีคำขอให้สั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) คำขอให้ศาลกำหนดคำสั่งโดยการสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกำหนด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) คำขอให้ศาลกำหนดคำสั่งโดยการสั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ไม่อาจกำหนดค่าบังคับได้

(๑) คำขอให้ศาลปกครองดำเนินการทางวินัยหรือให้ลงโทษทางอาญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) คำขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งในเรื่องที่เป็นนโยบายของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) คำขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งในเรื่องที่เป็นดุลพินิจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) คำขอให้ศาลปกครองยกเลิกหรือเพิกถอนสัญญาจ้างระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับเอกชนคู่สัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) คำขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๖) คำขอซึ่งไม่มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค

กรณีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยซื้อมาจากว่าที่ร้อยเอก ธ. หลังจากนั้น ได้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินและมีหนังสือไปแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหินเพื่อขอใช้ไฟฟ้า โดยระบุว่าบ้านของตนตั้งอยู่ในโครงการหัวหิน ธารวนา และทางโครงการได้ปักเสาไฟฟ้าไว้แล้ว แต่ยังไม่มีการพาดสายไฟฟ้า จึงขอให้ดำเนินการพาดสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ให้แก่บ้านผู้ฟ้องคดี จนระยะเวลาล่วงเลยมากกว่า ๘ เดือนแล้ว แต่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหินก็ยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดใช้ค่าขาดประโยชน์ทางทำมาหาได้ เนื่องจากตนมีอาชีพผลิตและจำหน่ายปลอกประสานซึ่งต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่อง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตั้งอยู่ในโครงการ ๔ หัวหิน-ธารวนา ซึ่งมีบริษัท บ. เป็นเจ้าของโครงการ แต่ตั้งอยู่ในโครงการหัวหิน ธารวนา ที่มีคณะบุคคลหัวหิน ธารวนา เป็นเจ้าของโครงการ อีกทั้ง บริษัท บ. เป็นผู้ยื่นเรื่องขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ที่ดินโครงการ ๔ หัวหิน-ธารวนา รวมทั้งได้ชำระเงินเพื่อการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี มิใช่คณะบุคคลหัวหิน ธารวนา ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการพาดสายไฟฟ้า ติดตั้งและจ่ายไฟฟ้า



ให้แก่บ้านของผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการพาดสายไฟฟ้าและจัดให้ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้ไฟฟ้าได้ภายใน ๗ วัน นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้กับบุคคลภายนอกไปแล้ว ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าบังคับในส่วนนี้ให้ผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๗๓/๒๕๖๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรือนและที่ดินฟ้องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ตนได้ร้องเรียนกล่าวหานายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปลอมลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีในเอกสารรายการประเมินภาษีเพื่อเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินเกินกว่าที่ควรจ่าย ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติส่งเรื่องดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนดำเนินการทางวินัยไปตามหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่นได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีว่ายังไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่รับฟังได้ว่า มีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะให้มีการดำเนินการทางวินัยกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่เนื่องจากการดำเนินการทางวินัยเป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามีอำนาจที่จะพิจารณาลงโทษแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำความผิดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะที่จะดำเนินการกับผู้ใต้บังคับบัญชาตามควรแก่พฤติการณ์เป็นรายกรณีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเป็นกรณีที่ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะถูกดำเนินการทางวินัยหรือไม่ ไม่มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยตรง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๗/๒๕๖๘)

(๗) คำขอที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องกระทำการดังกล่าว

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม ต่อมา นายอำเภอพรหมบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ สั่งให้ผู้ฟ้องคดี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕